| Datum: | **Lernfeld 3**<br>Kunden im Servicebereich Kasse betreuen | |
|---|---|---|
| Name: | **Modul 8 – Rechtsgeschäfte, Nichtigkeit, Anfechtung** | |

# Modul 8: Rechtsgeschäfte, Nichtigkeit, Anfechtung

DS 13 · 4 Punkte · Lehrbuch S. 153–160 · Arbeitsheft S. 121–128

**Das kann ich danach**
☐ nichtige und anfechtbare Rechtsgeschäfte an Beispielen erkennen.

## Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 7?

*Aus dem Kopf beantworten.*

**1.1** Ab wann ist man voll geschäftsfähig?

**1.2** Ein 5-Jähriger kauft vom Taschengeld Schokolade. Ist der Kauf gültig?

**1.3** Was bedeutet „schwebend unwirksam“?

## Aufgabe 2 Ups – vertippt!

**Situation**
Svenja verkauft ihrem Nachbarn Igor ihr Auto. Im schriftlichen Angebot vertippt sie sich: **4.500 €** statt **5.500 €**. Igor nimmt sofort an. Am nächsten Tag bemerkt Svenja den Fehler.

**2.1** Muss Svenja das Auto für 4.500 € verkaufen? Was meinst du?

## Zum Nachlesen: Rechtsgeschäfte, nichtig und anfechtbar

**Wortspeicher**
die Willenserklärung · das Rechtsgeschäft · einseitig · zweiseitig · der Vertrag · schlüssiges Handeln · nichtig · anfechtbar · anfechten · der Irrtum · die arglistige Täuschung · die widerrechtliche Drohung · das Scherzgeschäft · die Formvorschrift · unverzüglich · die AGB

### 1. Rechtsgeschäfte (Buch S. 153–155)

Ein Rechtsgeschäft entsteht durch **Willenserklärungen**: Jemand äußert, dass er etwas rechtlich Wirksames will. Das geht **mündlich**, **schriftlich** (auch E-Mail) oder durch **schlüssiges Handeln** – z. B. Ware aufs Band legen, in den Bus einsteigen, Geld in einen Automaten werfen.

| Art | Was braucht man? | Beispiele |
|---|---|---|
| **einseitiges** Rechtsgeschäft | **eine** Willenserklärung | Kündigung, Mahnung, Testament |
| **zweiseitiges** Rechtsgeschäft = **Vertrag** | **zwei** übereinstimmende Willenserklärungen | Kaufvertrag, Mietvertrag, Ausbildungsvertrag, Schenkung |

### 2. Nichtig: Es gibt von Anfang an keinen Vertrag (Buch S. 159)

| Grund | Beispiel |
|---|---|
| Vertrag mit einem **Geschäftsunfähigen** | Die 6-jährige Anna kauft Süßigkeiten. |
| **beschränkt Geschäftsfähiger**, die Eltern sagen **Nein** | Die 15-jährige Ella kauft einen E-Roller, die Eltern verweigern die Zustimmung. |
| **Scherzgeschäft** – beide wissen, dass es nicht ernst gemeint ist | „Ich verkaufe dir eine Fahrkarte zum Mond für 500 €." |
| **Formvorschrift** nicht beachtet | Grundstückskauf ohne Notar (notarielle Beurkundung fehlt) |
| **Verstoß gegen ein Gesetz** oder gegen die guten Sitten | Kauf von Drogen; Wucherpreise, die eine Notlage ausnutzen |

### 3. Anfechtbar: gültig – bis jemand anficht (Buch S. 160)

| Grund | Beispiel | Frist |
|---|---|---|
| **Irrtum in der Erklärung** (vertippt, versprochen) | 12.000 € statt 1.200 € geschrieben; 100 statt 10 Stück bestellt | **unverzüglich** nach Entdecken |
| **Irrtum bei der Übermittlung** | Die Bürokraft schreibt 50 statt 500. | **unverzüglich** |
| **Irrtum über eine wichtige Eigenschaft** | Die neue Kassenkraft hat schon früher Geld unterschlagen. | **unverzüglich** |
| **arglistige Täuschung** | Der Unfallschaden am Auto wird verschwiegen. | **1 Jahr** ab Entdecken |
| **widerrechtliche Drohung** | „Unterschreib, sonst …" | **1 Jahr** ab Ende der Drohung |

**Nicht anfechtbar** ist der **Motivirrtum**: Man hat sich nur über seine Gründe geirrt („Ich dachte, ich brauche das noch.").

**Kurz: AGB (Buch S. 156–157)**
**Allgemeine Geschäftsbedingungen** sind vorformulierte Vertragsbedingungen („das Kleingedruckte"). Sie gelten nur, wenn der Kunde **ausdrücklich darauf hingewiesen** wurde, sie **lesen konnte** und **einverstanden** ist. Klauseln, die den Kunden unangemessen benachteiligen, sind **unwirksam** – z. B. „Keine Gewährleistung auf Neuware" oder „Reklamation nur innerhalb von 3 Tagen".

**Merke: Nichtig** = von Anfang an kein Vertrag, man muss nichts tun. **Anfechtbar** = der Vertrag gilt erst einmal; wer sich geirrt hat oder getäuscht wurde, **muss aktiv anfechten**. Nach der Anfechtung ist er von Anfang an nichtig.

## Aufgabe 3 Vorgemacht: „Welches Rechtsgeschäft ist nichtig?"

**Die Aufgabe**
Welches Rechtsgeschäft ist nichtig? 1 Die 17-jährige Auszubildende Nadine kauft ein Fachbuch für 18,00 €. 2 Der 19-jährige Paul widerruft seinen Ratenvertrag nach 8 Tagen schriftlich. 3 Der 10-jährige Ben kauft von seiner 5-jährigen Nachbarin ein Spielzeugauto für 3,00 € vom Taschengeld. 4 Die 11-jährige Mia bekommt von ihrer Oma 80,00 € geschenkt. 5 Die 18-jährige Sara kündigt ihren Ausbildungsvertrag schriftlich.

| Denkschritt | So gehe ich vor |
|---|---|
| 1 Alle Personen prüfen | Nadine 17, Paul 19, Ben 10 und die Nachbarin 5, Mia 11, Sara 18. |
| 2 Wer ist unter 7? | Die Nachbarin ist 5 – sie ist geschäftsunfähig. Ihre Willenserklärung ist nichtig, also gibt es keinen Kaufvertrag. |
| 3 Rest schnell prüfen | Nadine: Taschengeld/Ausbildung, gültig. Mia: Geschenk, gültig. Paul und Sara: volljährig, gültig. |
| 4 Ankreuzen | **3**. Tipp: Bei „nichtig“ fast immer nach einem **Kind unter 7** suchen – auch beim Verkäufer! |

## Aufgabe 4 Geführte Übung: gültig, nichtig oder anfechtbar?

| Fall | gültig · nichtig · anfechtbar | Grund |
|---|---|---|
| Der 6-jährige Emil kauft vom Taschengeld Buntstifte. | | |
| Eine Verkäuferin tippt im Angebot 100 Kugelschreiber statt 10 ein und merkt es sofort. | | |
| Ein Händler verkauft eine vergoldete Kette als „echte Goldkette“. | | |
| Die 17-jährige Jana kauft vom Taschengeld Kosmetik für 19,89 € und bezahlt bar. | | |
| Tom sagt im Spaß zu Kollegen: „Für eine Flasche Wasser gebe ich euch mein Monatsgehalt!“ | | |
| Frau Kaya kauft Weihnachtsdeko. Später sagt ihr Mann, dass er schon welche gekauft hat. | | |
| Zwei Nachbarn verkaufen ein Grundstück per Handschlag. | | |
| Ein Kunde unterschreibt einen Vertrag, weil ihm mit Schlägen gedroht wird. | | |

## Aufgabe 5 Freie Übung: Eigene Fälle

Denk dir drei Fälle aus deinem Ausbildungsbetrieb aus: einen gültigen, einen nichtigen und einen anfechtbaren Kauf. Tauscht mit dem Nachbarn und löst die Fälle des anderen.

| Mein Fall | Lösung meines Nachbarn | stimmt? |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

## Aufgabe 6 Prüfungs-Check (4 Aufgaben · etwa 6 Minuten)

**6.1** Manche Rechtsgeschäfte sind nichtig. Welches ist nichtig?

- ☐ 1 Die vierjährige Lena tauscht mit ihrer gleichaltrigen Freundin eine Puppe.
- ☐ 2 Der achtzehnjährige Tom kündigt sein Arbeitsverhältnis schriftlich.
- ☐ 3 Die vierzehnjährige Jule kauft von ihrem Taschengeld ein T-Shirt für 12,80 €.
- ☐ 4 An ihrem 18. Geburtstag kauft sich Nora einen Gebrauchtwagen für 5.500,00 €.
- ☐ 5 Die neunjährige Amelie bekommt von ihrem Onkel 40,00 € geschenkt.

**6.2** Welches Rechtsgeschäft ist nichtig?

- ☐ 1 Der achtjährige Anton bekommt von seiner Oma 250,00 € geschenkt.
- ☐ 2 Die zehnjährige Elif verkauft einer gleichaltrigen Freundin ein gebrauchtes Buch.
- ☐ 3 Der fünfjährige Paul kauft Süßigkeiten.
- ☐ 4 An ihrem 18. Geburtstag kauft Lea einen Fernseher für 1.200,00 €.
- ☐ 5 Der zwanzigjährige Dennis bestellt für seinen Betrieb versehentlich 300 statt 30 Packungen Lichterketten.

**6.3** Welche rechtlichen Folgen haben die Rechtsgeschäfte? Tragen Sie die Kennziffern von 3 der 6 Rechtsgeschäfte in die Kästchen neben den Folgen ein!

1 Die 18-jährige Hanna kauft mit Zustimmung ihrer Eltern einen Gebrauchtwagen in 24 Monatsraten.
2 Der 16-jährige Felix kauft ohne Wissen seiner Eltern von seinem Ersparten ein E-Bike für 2.749,00 €.
3 Der 19-jährige Auszubildende Murat bestellt im Auftrag seines Betriebes versehentlich 400 Ordner statt 40.
4 Der 16-jährige Auszubildende Luca verkauft einer Kundin einen Fernseher für 650,00 €.
5 Die 5-jährige Zoe kauft von ihrem Geburtstagsgeld eine Tüte Gummibärchen.
6 Der 13-jährige Samir kauft von seinem Taschengeld ein Buch für 14,90 €.

| | |
|---|---|
| nichtig | |
| anfechtbar | |
| schwebend unwirksam | |

**6.4** Wann darf der Lieferant einen abgeschlossenen Kaufvertrag anfechten?

- ☐ 1 Wenn er Lieferschwierigkeiten bekommt
- ☐ 2 Wenn er nachträglich merkt, dass im Angebot versehentlich 40,00 € statt 400,00 € als Stückpreis stehen
- ☐ 3 Wenn er erfährt, dass der Kunde Zahlungsfristen selten einhält
- ☐ 4 Wenn der Kaufvertrag nicht schriftlich geschlossen wurde
- ☐ 5 Wenn die Preise nach dem Vertragsabschluss gestiegen sind

## Aufgabe 7 Für Profis

**Für Profis**
**7.1** Ein Kunde kauft eine Jacke für 89,00 €. Zu Hause merkt er, dass sie ihm doch nicht gefällt. Er will den Kauf „anfechten“. **Beurteilen** Sie die Rechtslage.
**7.2** Ein Online-Shop schreibt in seine AGB: „Reklamationen sind nur innerhalb von 3 Tagen nach Lieferung möglich.“ **Erläutern** Sie, ob diese Klausel gegenüber Privatkunden gilt.

## Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

| Meine Schätzung | Mein Ergebnis | Differenz | Leistungspunkte (max. 2) |
|---|---|---|---|
| | | | |